

1508166-89.2020.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Virginio dos Santos

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2094032/2020 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 10970166 - PLANTÃO - 01 DP

AMERICANA, 3119/20/012 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508166-89.2020.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508166-89.2020.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2094032/2020 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 10970166 - PLANTÃO - 01 DP

AMERICANA, 3119/20/012 - PLANTÃO - 01 DP AMERICANA, 2094032 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 3119/20/012 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 034/2020 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE CESAR DA CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Virginio dos Santos

Vistos,

CAÍQUE CÉSAR DA CONCEIÇÃO, já qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 "caput" da Lei n. 11.343/2006 porque, no dia 14 de abril de 2020, por volta das 22h10, na Avenida José Cordenonsi, próximo ao número 31, Bairro Jardim São Sebastião, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, com

a finalidade de tráfico, 340,7g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa escrita.

A denúncia foi recebida no dia 16 de fevereiro de 2021.

No curso da instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, após o que foi o réu interrogado.

Finda a instrução, o Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugnou pela aplicação desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Em caráter subsidiário postulou pela aplicação da pena no patamar mínimo legal, com reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei n. 11.343/2006 e fixação da pena no regime inicial aberto.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial (fls. 17, 11/16 e 180/182, respectivamente).

A autoria também se mostra incontroversa.

Em juízo o réu confessou a posse e propriedade da substância entorpecente encontrada em seu poder.

Afirmou que, na data dos fatos veio até a cidade de Americana para comprar maconha, pois é usuário. Estava na companhia de dois amigos quando pararam no posto de gasolina. Seus amigos fugiram quando perceberam a presença da Guarda Municipal. Ficou com medo quando viu os guardas, razão pela qual saiu com o carro. Já passou por tratamento para adicção e, atualmente, não fuma mais maconha. Esta trabalhando com carteira assinada e tem um filho.

Sua confissão está corroborada pelos demais elementos de prova.

José Eduardo da Silva, Guarda Municipal, relatou que sua equipe estava em patrulhamento pelo bairro. Avistaram um veículo estacionado. Como o motorista apresentou nervosismo, resolveram efetuar a abordagem. O veículo saiu do posto de gasolina e não atendeu o sinal de parada. Ele acabou entrando em uma rua sem saída. Realizada a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No interior do carro, encontraram resquícios de maconha. No caminho percorrido, localizaram a quantidade maior da droga. Ele confessou que o entorpecente lhe pertencia. Foi levado até a Delegacia de Polícia. Reconheceu o réu no curso da audiência realizada por videoconferência.

No mesmo sentido o relato do também Guarda Municipal Clóvis Vieira da Silva.

Esclareceu a testemunha que, na data dos fatos, visualizou o réu no interior de um veículo VW Polo, da cor prata. Ao perceber a presença da viatura policial, ele demonstrou nervosismo. Ele saiu do posto de gasolina e acabou ingressando em uma via

pública sem saída. Realizada a revista pessoal, nada foi localizado. No interior do veículo foi localizada algumas porções de maconha. No trajeto que ele percorreu de carro, foi localizada a quantidade maior do mesmo entorpecente. O réu confessou que a droga lhe pertencia. Reconheceu o réu em Juízo.

Como se constata pelos elementos de prova, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu trazia consigo, 340,7g de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O intuito negocial, porém, não restou evidenciado.

O réu não foi surpreendido em qualquer atividade que indicasse o comércio ilícito. Em seu poder, foi localizada uma grande quantidade de maconha, uma peça inteira, sem estar fracionada em pequenas porções (fls. 10/16). Os guardas municipais não esclareceram se o local da apreensão era conhecido como ponto de venda de drogas, bem como afirmaram desconhecer o acusado.

Assim, considerando a fragilidade da prova em relação ao crime de tráfico, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 se impõe.

Passo, pois, a dosagem da pena em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Atenta às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal fixo a pena inicial no patamar mínimo legal. O réu é reincidente (fls. 40/41) mas confessou o delito. Assim, inalterada a pena na segunda fase do cálculo. Sem outras causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em cinco meses de prestação de serviços à comunidade, nos termos do parágrafo 5º do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal para CONDENAR o réu CAÍQUE CÉSAR DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, a pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade, nos termos do parágrafo 5º do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Pela natureza do delito, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Oportunamente, arquivem-se estes autos, procedendo-se nas comunicações de praxe.

Autorizo a incineração do entorpecente. Expeça-se o necessário.

P.R.I

Americana, 30 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA